容。法制委员会经研究，建议增加一条规定："乡镇企业、乡村公共设施和公用事业、农村村民集中住宅楼建设，以及利用集体经营性建设用地进行建设的建设项目应当设置工程公示牌的，按照本省有关规定执行。"

四、关于法规的施行时间。法制委员会经研究，建议该条例自 2020 年 3 月 1 日起施行。

此外，还对草案二次审议稿作了一些文字和条文顺序的修改和调整。

草案建议表决稿已按上述意见作了修改，法制委员会建议本次常委会会议通过。

草案建议表决稿和以上报告是否妥当，请审议。

海南省人民代表大会常务委员会
公　告

第 44 号

《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》已由海南省第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议于 2019 年 12 月 31 日通过，现予公布，自 2020 年 12 月 1 日起施行。

海南省人民代表大会常务委员会

2020 年 2 月 10 日

海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定

（2019 年 12 月 31 日海南省第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）

第一条　为了防治一次性不可降解塑料制品污染，保护和改善环境，推进国家生态文明试验区建设，根据有关法律法规的规定，结合本经济特区实际，制定本规定。

第二条　在本经济特区内禁止生产、运输、销售、储存、使用下列一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等塑料制品：

（一）含有非生物降解高分子材料的一次性袋类，包括购物袋、日用塑料袋、纸塑复合袋等商品包装袋和用于盛装垃圾的塑料袋；

（二）含有非生物降解高分子材料的一次性餐饮具类，包括盒（含盖）、碗（含盖）、碟、盘、饮料杯（含盖）等；

（三）省人民政府根据实际确定的其他需要禁止的一次性不可降解塑料制品。

具体禁止的一次性不可降解塑料制品种类实行名录管理。禁止名录的制定和调整由省人民政府生态环境主管部门论证评估后提出，报省人民政府批准,并向社会公布。

第三条 县级以上人民政府应当加强对禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品工作的领导，制定工作计划，建立协调机制，组织、协调、督促有关部门依法履行监督管理职责，并将所需经费纳入本级财政预算。

第四条 县级以上人民政府生态环境主管部门负责禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品的统一监督管理工作。

县级以上人民政府市场监督管理部门根据省人民政府和本级人民政府确定的职责负责禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品的监督管理工作。

县级以上人民政府发展和改革、工业和信息化、农业农村、住房和城乡建设、环境卫生、财政、商务、交通运输等部门按照各自职责负责禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品的相关监督管理工作。

乡镇人民政府、街道办事处应当协助生态环境、市场监督管理等有关部门做好禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品工作。

第五条 工会、共青团、妇联等团体和居民委员会、村民委员会应当协助有关部门开展禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品工作。

鼓励和支持各类科研机构、生态环境保护组织和其他社会团体开展各种形式的禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品活动。

公众应当减少使用禁止名录之外的一次性不可降解塑料制品。

第六条 县级以上人民政府及其有关部门应当组织开展禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品宣传活动，引导公众增强环境保护和节约资源意识，使用全生物降解塑料制品、纸制品、布制品等替代品，积极参与一次性不可降解塑料制品污染防治，推动形成绿色生活方式。

学校和幼儿园应当对青少年、儿童开展一次性不可降解塑料制品污染防治知识普及教育。

新闻媒体应当开展禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品宣传，免费刊载、播放公益广告。

第七条 经营者应当在经营场所显著位置设置禁止使用一次性不可降解塑料制品名录和提示标语。

经营者不得向消费者提供禁止名录内的一次性不可降解塑料制品。

集贸市场、超市等经营场所的管理者应当建立管理制度，及时制止在本场所内销售、使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品的行为；制止无效的，应当报告生态环境、市场监督管理等主管部门。

第八条 县级以上人民政府及其有关部门应当鼓励支持一次性不可降解塑料制品替代品的科学研究、生产、推广使用和一次性塑料制品的回收利用，并给予适当的资金扶持。

对生产一次性不可降解塑料制品替代品和

回收利用一次性塑料制品的企业，按照有关规定减免税收或者行政事业性收费。

第九条 省人民政府工业和信息化主管部门应当会同有关部门制定全生物降解塑料产业发展规划，报省人民政府批准后实施。

县级以上人民政府应当支持和督促禁止名录内的一次性不可降解塑料制品生产项目转型。

第十条 全生物降解塑料制品应当严格执行国家标准、行业标准、地方标准。

省人民政府标准化主管部门应当根据实际情况组织制定全生物降解塑料制品的相关地方标准。

鼓励社会团体、企业制定并执行高于国家标准、行业标准和地方标准相关技术要求的团体标准、企业标准。

第十一条 鼓励全生物降解塑料制品生产企业向符合条件的认证机构申请产品质量认证。

第十二条 省人民政府生态环境主管部门应当会同市场监督管理等有关部门建立全生物降解塑料制品信息平台，将全生物降解塑料制品生产企业信息和产品信息纳入平台管理，保障全流程可追溯。

生产经营者应当建立全生物降解塑料制品追溯体系，按照规定将溯源信息上传至全生物降解塑料制品信息平台。鼓励生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息。

第十三条 县级以上人民政府及其有关部门应当加强对禁止名录之外的一次性塑料制品的管理，建立和探索政府、企业、社会多元化投入、回收、利用和处理的市场化运营机制，合理安排回收网点，严格农用塑料薄膜等一次性塑料制品清理、回收的监督管理。

第十四条 县级以上人民政府应当加强禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品监督检查工作的组织协调，建立由市场监督管理部门牵头，生态环境、旅游文化、农业农村、交通运输、环境卫生、综合执法等有关部门参与的联合执法机制，及时查处违反本规定的行为。

第十五条 县级以上人民政府市场监督管理等有关部门应当将生产、运输、销售、储存、使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品的违法信息在国家企业信用信息公示系统公示，并纳入省信用信息共享平台，依法实施联合惩戒。

第十六条 县级以上人民政府市场监督管理等有关部门履行禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品监督检查职责时，有权采取下列措施：

（一）查阅复制有关文件和资料；

（二）向被检查的单位和个人了解有关情况；

（三）进入现场开展检查、取样；

（四）依法查封、扣押禁止名录内的塑料制品和直接用于生产该塑料制品的原辅材料、包装物、生产工具；

（五）法律法规规定的其他措施。

第十七条 县级以上人民政府市场监督管理等有关部门依法进行监督检查时，有关单位或者个人应当配合，不得弄虚作假，不得拒绝、阻挠。

第十八条 县级以上人民政府应当对在禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品工作中作出显著成绩或者突出贡献的单位和个人给予表彰、奖励。

第十九条 任何单位和个人有权向生态环境、市场监督管理等有关部门举报违反本规定的行为。

生态环境、市场监督管理等有关部门应当

将举报方式向社会公布。

接到举报的部门应当及时处理并将处理结果告知举报人。

对实名举报并查证属实的，由查处违法行为的部门按照有关规定对举报人给予奖励。

第二十条 违反本规定，生产禁止名录内的一次性不可降解塑料制品的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令停止生产，没收违法生产的一次性不可降解塑料制品，并处五万元以上二十万元以下的罚款；货值金额超过二十万元的，处货值金额等额的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，依法吊销营业执照。

第二十一条 违反本规定，销售禁止名录内的一次性不可降解塑料制品的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令改正，没收一次性不可降解塑料制品，并处三万元以上二十万元以下的罚款；货值金额超过二十万元的，处货值金额等额的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，依法吊销营业执照。其中零售摊贩销售禁止名录内的一次性不可降解塑料制品的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令改正，没收一次性不可降解塑料制品，并处一千元以下的罚款。

第二十二条 违反本规定，运输、储存禁止名录内的一次性不可降解塑料制品的，由县级以上人民政府市场监督管理部门没收运输、储存的一次性不可降解塑料制品，并处一万元以上十万元以下的罚款；货值金额超过十万元的，处货值金额等额的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第二十三条 违反本规定，经营者使用或者提供使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令改正，没收一次性不可降解塑料制品，对单位处一千元以上十万元以下的罚款；对零售摊贩处一千元以下的罚款。

前款规定以外的单位和个人使用禁止名录内的一次性不可降解塑料制品的，由乡镇人民政府、街道办事处批评教育；拒不改正的，乡镇人民政府、街道办事处应当报告所在地市场监督管理部门，由市场监督管理部门责令改正，没收一次性不可降解塑料制品，对单位可以并处一千元以下的罚款;对个人可以并处五十元以下的罚款。

第二十四条 违反本规定，未在经营场所显著位置设置禁止使用一次性不可降解塑料制品名录和提示标语的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令改正。

第二十五条 生产、销售全生物降解塑料制品不符合国家标准、行业标准、地方标准的，依照相关法律法规的规定查处。

第二十六条 违反本规定，在接受监督检查时弄虚作假或者拒绝、阻挠县级以上人民政府市场监督管理等有关部门监督检查的，由履行监督检查职责的部门责令改正；拒不改正的，处一千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，直至依法吊销营业执照；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚。

第二十七条 违反本规定，县级以上人民政府有关主管部门及其工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条 违反本规定的行为，根据国务院相对集中行政处罚权的规定已经确定集中由市、县、自治县综合执法部门处理的，从其规定。

第二十九条 在本省内经济特区以外区域禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品，参照本规定执行。

第三十条 本规定自 2020 年 12 月 1 日起施行。2008 年 5 月 30 日海南省第四届人民代表大会常务委员会第三次会议通过的《海南经济特区限制生产运输销售储存使用一次性塑料制品规定》同时废止。

关于《海南经济特区禁止生产运输销售储存使用一次性不可降解塑料制品规定（草案）》的说明

——2019 年 11 月 27 日海南省第六届人民代表大会常务委员会第十五次会议上

省生态环境厅厅长 邓小刚

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受省政府委托，现就《海南经济特区禁止生产运输销售储存使用一次性不可降解塑料制品规定（草案）》（以下简称草案）作如下说明：

一、修订必要性和起草过程

2018 年 4 月 11 日《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12 号）印发实施，要求全面禁止在海南生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。4 月 26 日《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈国家生态文明试验区（海南）实施方案〉的通知》（厅字〔2019〕29 号）规定，2020 年年底前在全省范围内全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等。为落实党中央、国务院重大战略决策和部署，以《海南经济特区限制生产运输销售储存使用一次性塑料制品规定》为基础，修订出台全面禁止生产、运输、销售、储存、使用一次性不可降解塑料制品的地方法规，为我省国家生态文明试验区建设提供法律保障。

根据省人大常委会立法计划安排，省生态环境厅起草了草案。省司法厅在广泛征求意见的基础上，会同省生态环境厅对草案进行修改完善后提请省政府审议。草案已经七届省政府第 35 次常务会议审议通过。

二、草案主要内容

草案在《海南经济特区限制生产运输销售储存使用一次性塑料制品规定》基础上作了较大幅度的修改，主要体现在以下几个方面：

（一）优化禁止一次性塑料制品的范围。

草案对禁止的塑料制品范围和种类进行了规定，主要体现在两个方面：一是按是否属于全生物降解来分类，将禁止的材料类型由“一次性塑料制品”修改为“一次性不可降解塑料制品”。二是删除关于禁止的具体塑料制品的明确规定，改为实行名录制管理，实现分批分阶